宁化县市场监督管理局
行政处罚决定书

宁市监处罚〔2026〕5号

当事人：宁化县总医院

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：12350424488966254C

住所（住址）：客家大道106号

法定代表人（负责人、经营者）：钟建平

2025年8月18日，三明市市场监督管理局在我县开展“医保基金管理突出问题专项整治”督导检查,发现当事人存在收取“常规心电图检查（床边）”项目费用的同时又收取“常规心电图检查（十二通道加收）”项目费用等行为 。我局于2025年8月20日向当事人送达《宁化县市场监督管理局价格监督检查所需材料单》，并于2025年9月2日向当事人提取电子数据。2025年10月14日，我局执法人员在当事人提交的2023年1月1日至2025年7月31日的收费明细表等电子数据中发现，当事人存在收取新生儿暖箱费的同时重复收取监护病房床位费费用、收取重症监护费用的同时重复收取动静脉置管护理费用等行为涉嫌违反《中华人民共和国价格法》第十二条的规定，经局领导批准，我局于2025年10月14日立案调查。本案未采取行政强制措施。

经查，当事人系医疗与护理服务提供者，办有《医疗机构执业许可证》，属于公办非营利性机构，其提供的基本医疗服务属于《福建省定价目录》内规定的政府定价内容。在2023年1月1日至2025年7月31日期间，当事人在提供基本医疗服务过程中，存在以下违规收费行为：

1.“彩色多普勒超声常规检查”第二部位起费用未执行优惠价，单价：2025年1月20日前第一部位按76元/次收费，2025年1月20日后第一部位按65元/次收费，第二部位按50元/次，”优惠26元/次和优惠15元/次。多收费144次（26元117次、15元13次、76元14次）多收费金额4301元（含退回医保580元）；

2.收取“常规生化全套检查”费用的同时重复收取“血清天门冬氨酸氨基转移酶测定”费用，单价：2023年10月10日前为4.5元/次、2023年10月10日后为3.8元/次，多收费9次（4.5元2次、3.8元7次），多收费金额35.6元；

3.收取“常规心电图检查（床边）”费用的同时重复收取“常规心电图检查”费用,单价：8.5元/次，多收费3729次，多收费金额31696.5元；

4.收取“心电监测”费用的同时重复收取“动态心电图”费用，“心电监测”单价：2025年1月20日前5元/小时收费，2025年1月20日后4元/小时收费，多收费208小时（5元59.5小时、4元148.5小时），“动态心电图”单价：115元/次，多收费66次，共计多收费金额8481.5元（含退回医保5575元）；

5.收取“静脉输液（留置静脉针）”费用的同时重复收取“动静脉置管护理”费用，单价：6元/次，多收费526次，多收费金额3156元；

6.收取“颅内血肿清除术”费用的同时重复收取“去颅骨骨瓣减压术”费用，单价：1958元/人次，多收费2人次（每人次收费0.5次），多收费金额1958元；

7.收取“新生儿暖箱”费用的同时重复收取“监护病房床位费”单价：2023年10月10日前为54元/日、2023年10月10日后为56元/日，多收费1669次（54元620次、56元1049次），多收费金额92224元；

8.收取“全身麻醉”费用的同时重复收取“气管插管术”费用，单价：78元/次，多收费1次，多收费金额78元；

9.收取“剖宫产术”费用的同时重复收取“胎盘成熟度检测”费用，单价：2024年8月20日前20元/次，2024年8月20日后0元/次，多收费10次（24年10月份后4个病人收费0元），多收费金额120元；

10.收取“重症监护”费用的同时重复收取“动静脉置管护理”费用，单价：6元/次，多收费1911次，多收费金额11466元（含退回医保84元）；

11.收取“常规生化全套检查”费用的同时重复收取“血清碳酸氢盐（HCO3）测定”费用，单价：2023年10月10日

前为4.5元/次、2023年10月10日后为3.8元/次，多收费7次（4.5元3次3.8元4次），多收费金额28.7元；

12.收取“经皮冠状动脉内溶栓术”费用的同时重复收取“冠状动脉造影术”费用，单价：2023年10月10日前为2480元/次、2023年10月10日后为2916元/次，多收费2次（2480元0.5人次2916元0.5人次），多收费金额2698元（含退回医保1458元）；

13.收取“经血管介入诊疗”费用的同时重复收取“局部浸润麻醉”费用，单价：31元/人次，多收费327.5人次，多收费金额10152.5元（含退回医保10152.5元）；

14.收取“泌尿系彩色多普勒超声常规检查”费用的同时重复收取“双肾及肾血管彩色多普勒超声”费用，单价：59元/次，多收费12次，多收费金额708元（含退回医保413元）；

15.收取“支气管舒张试验”费用的同时重复收取“肺通气功能检查”费用，单价：59元/次，多收费5次，多收费金额295元（退回医保118元）；

16.收取“牙髓失活术”费用的同时重复收取“开髓引流术”费用，单价：25元/牙，多收费10次，多收费金额250元（在线监控已扣款25元）；

17.一次收取“2次及以上普通视力检查费用，单价：1元/次，多收费24次，多收费金额24元；

18.一次性收取“2次及以上裂隙灯检查”费用，单价：5元/次，多收费16次，多收费金额80元；

19.一次性收取“2次及以上眼压检查(非接触眼压计法)”，单价:10元/次,多收费20次，其多收费金额200元（含退回医保30元）；

20.收取“经纤支镜肺泡灌洗诊疗术”费用的同时重复收取“经纤支镜治疗”费用，单价：2023年10月10日前117元/次，2023年10月10日后至2025年1月20日为129元/次、2025年1月20日后为146元/次，多收费898次（117元734次、129元162次、146元2次），其中多收费金额107068元（含退回医保13224元）；

21.收取“心电监测”费用的同时重复收取“动态血压监测”费用，“动态血压监测”单价：204元/次，违规4次，“心电监测”单价：5元/小时，多收费44.5小时，共计多收费金额1038.5元（含退回医保816元）；

22.收取“单胎顺产接生”费用的同时重复收取“胎盘成熟度检测”费用，单价：2024年8月20日前20元/次，2024年8月20日后0元/次，多收费14次（20元13次、0元1次），多收费金额260元。

以上22个违规收取费用的项目，累计多收金额共计276319.3元（其中已退回医保32475.5元）。

本案立案调查以来，整个程序均按法律规定进行，程序合法。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.当事人提供电子数据证据提取笔录2份和电子版收费字典1份，证明当事人提供医疗与护理服务和相关医疗服务项目收费情况明细证据的真实性的基本情况；

2.当事人提供《事业单位法人证书》、《医疗机构执业许可证》、法定代表人身份证复印件各1份，证明当事人的主体资格和法定代表人的身份信息；

3.当事人提供授权委托书及受托人身份证复印件一份，证明当事人与受托人的受托关系；

4.对当事人制作询问笔录2份，证明当事人不执行政府指导价、政府定价的事实情况；

5.当事人提供《关于宁化县总医院与中医院实行统一管理的情况说明》一份，证明宁化县总医院与中医院实现管理主体一体化；

6.当事人提供《三明市宁化医疗保障局关于医疗服务价格收费问题的复函》一份，证明宁化县总医院在收取静脉输液（静脉留置针）收取动静脉置管护理费用属于合理诊疗行为；

7.当事人提供《关于“动态心电图”“心率变异性分析”同时检查等两项检查是否符合诊疗规范的复函》一份，证明宁化县总医院在关于动态心电图和心率变异性分析同时检

查问题和血气分析与电解质同时检查问题属于合理诊疗行为；

8.当事人提供情况说明（附有佐证病历等）27份，《宁化县总医院关于落实县市场监督管理局医疗服务价格稽查反馈问题自查自纠情况的报告》，证明当事人不执行政府指导价、政府定价的事实情况；

9.当事人提供的2023年1月至2025年7月以来纸质版相关医疗服务项目调价收费文件,证明当事人对其提供的医疗与护理服务开展收费的政策文件依据;

10.在当事人现场随机提取的患者病历、医嘱等相关材料复印件共150份,证明对当事人所提供合理收费数据的真实性、有效性进行抽查、核对的情况。

2026年1月4日本局向当事人直接送达了《行政处罚告知书》（宁市监罚告〔2026〕2号），将本局拟作出行政处罚的事实、理由、依据及处罚内容依法告知。当事人在法定期限内未提出陈述、申辩意见,未提出听证要求。2026年1月12日本局向当事人直接送达了《责令退款通知书》（宁市监执责退〔2026〕1号）。2026年1月26日，当事人提供《宁化县总医院关于县市场监督管理局医疗服务价格稽查违规费用退款的情况说明》等相关材料，截止当日已经完成退款共计178113元，剩余65730.8因无患者前来办理退款手续无法退款。

根据我国价格相关法律法规规定，经营者开展价格活动，应当遵守法律规定，执行政府指导价、政府定价，不得通过分解收费项目、重复收费等方式实施违法价格行为。本案中，当事人作为提供基本医疗服务的公办非营利性机构，在提供医疗与护理服务的过程中，存在重复收费、不执行优惠价等变相提高收费标准的行为，违反了《中华人民共和国价格法》第十二条“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施。”的规定，属于《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（六）项“采取分解收费项目、重复收费、扩大收费范围等方式变相提高收费标准的；”规定的情形，应承担相应的法律责任。

鉴于当事人作为非营利性公立医疗机构，承担社会公益职能，为群众提供基本卫生医疗服务，服务具有公共产品属性，且在案发后能够积极配合调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，从规范行为、保障后续医疗秩序等因素考虑，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五条第二款“设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。”及第六条“实施行政处罚，纠正违法行为，应当坚持处罚与教育相结合，教育公民、法人或者其他组织自觉守法。”的规定，结合《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十一条第二项“积极配合市场监管部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的，可以依法从轻或者减轻行政处罚”的意见指引，全面评价、综合考量当事人违法行为的事实、性质、情节及后果，建议参照《福建省市场监督管理系统适用<价格法><价格违法行为行政处罚规定>行政处罚裁量基准》JG-1从轻情节“有违法所得的，可处违法所得1.5倍以下的罚款……”予以从轻处罚，实现执法严度与温度统一，兼顾政治效果、社会效果与法律效果。

综上事实，当事人不执行政府指导价、政府定价的行为，违反了《中华人民共和国价格法》第十二条“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施。”的规定，属于《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（六）项“采取分解收费项目、重复收费、扩大收费范围等方式变相提高收费标准的；”规定的情形，依据《中华人民共和国价格法》第三十九条“经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿。”和《中华人民共和国价格法》第四十一条“经营者因价格违法行为致使消费者或者其他经营者多付价款的，应当退还多付部分；造成损害的，应当依法承担赔偿责任。”以及《价格违法行为行政处罚规定》第九条“经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违

法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：……（六）采取分解收费项目、重复收费、扩大收费范围等方式变相提高收费标准的；”第十六条“本规定第四条至第十三条规定中的违法所得，属于价格法第四十一条规定的消费者或者其他经营者多付价款的，责令经营者限期退还。难以查找多付价款的消费者或者其他经营者的，责令公告查找。经营者拒不按照前款规定退还消费者或者其他经营者多付的价款，以及期限届满没有退还消费者或者其他经营者多付的价款，由政府价格主管部门予以没收，消费者或者其他经营者要求退还时，由经营者依法承担民事责任。”的规定，综合考量当事人违法行为的事实、性质、情节、危害后果等因素，决定参照《福建省市场监督管理系统适用<价格法><价格违法行为行政处罚规定>行政处罚裁量基准》JG-1从轻情节“有违法所得的，可处违法所得1.5倍以下的罚款……”的指引，对当事人做出如下处理：1.责令当事人立即改正违法行为；2.当事人截止2026年1月26日已经退还了多收费用178113元，剩余65730.8元因无患者前来办理退款手续无法退款，即违法所得，依法予以没收。剩余患者要求退还时，由当事人依法承担民事责任；3.处罚款276319.3元。以上罚没款合计342050.1元。

综上所述，当事人上述行为违反了《中华人民共和国价格法》第十二条的规定，根据《中华人民共和国价格法》第三十九条、《中华人民共和国价格法》第四十一条、《价格违法行为行政处罚规定》第九条、第十六条的规定，决定责令当事人立即改正违法行为，并作出如下行政处罚：

1.当事人截止2026年1月26日已经退还了多收费用178113元，剩余65730.8元因无患者前来办理退款手续无法退款，即违法所得，依法予以没收。剩余患者要求退还时，由当事人依法承担民事责任；2.处罚款276319.3元。以上罚没款合计342050.1元。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内到中国银行三明宁化支行缴纳（户名：宁化县市场监督管理局，账号：406574923572）。逾期不履行行政处罚决定的，

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的及《价格违法行为行政处罚规定》第二十一条的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款数额不超出罚款数额，逾期不缴纳违法所得的，每日按违法所得数额的千分之二加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可自收到本处罚决定书之日起六十日内，向宁化县人民政府申请行政复议(如向宁化县人民政府提起行政复议的，相关材料递交或邮寄至宁化县司法局，地址：宁化县城郊镇长征大道31号城市规划建设展览馆九楼，联系电话：0598-6820581)，对行政复议决定不服的，依法向人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

宁化县市场监督管理局

2026年01月27日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。